Ⅰ. 인권 보장과 헌법 / 01. 인권의 의미와 변화 양상

가. 사회 계약론의 기본 입장

(1) 국가는 자연 상태의 인간이 계약을 통해 만든 것이다.
(2) 국가는 인간이 자신의 생명과 평화로운 삶 등을 보장받기 위해 만든 수단이다.
(3) 개인의 생명과 자유 등을 보장하는 것이 국가의 역할이며, 이 역할을 제대로 수행했는지에 따라 국가의 정당성을 판단할 수 있다.
(4) 국가에 대한 복종은 개인의 동의로부터 비롯한다는 근대 자유주의 사상에 영향을 줌

나. 홉스, 로크, 루소의 사회 계약론

구분	토마스 홉스	존 로크	장 자크 루소
인간 본성	성악설	백지설	성선설
자연 상태	• 만인의 만인에 대한 투쟁 상태 • 공통된 권력, 정의·부정의, 선·악 모두 없는 상태 • 인간은 자기 보존과 자기 이익을 추구함 • 무제한의 자유(=)를 소유한 상태 • 인간은 자연적으로 평등하며, 본성적으로 허영에 대한 욕구를 가짐	• ( )로우나 일부 탐욕스러운 사람들에 의해 권리의 보장이 ( )한 상태 • 자연법이 보장하는 기본적 권리가 보장되고 있는 상태 • 자연권 : ( ), ( ), ( )을 포함한 자연적 권리 • 이성에 따라 사적 판단 및 처벌이 진행됨(개인이 재판권, 집행권을 소유하고 있는 상태)	• 초기에는 ( )로운 최선의 상태이나 ( )로 인해 ( )한 상태 • 초기에는 자연적 자유가 존재하는 상태이나 공동 생활이 시작되고 사유 재산이 발생하면서 불평등이 발생하기 시작함. 자연적 자유를 상실하게 됨 • 원초적 자연 상태의 특징 : 자연적 평등과 자유, 도덕성 부재 상태, 평화적 상태
내용	• 사회 계약의 목적은 자기 보존 • ( )에게 권리를 양도하고 복종 • 복종 의무 이행의 한계 : 자신의 생명을 지킬 권리, 저항의 권리, 신체 손상을 피할 권리, 감금에 대하여 저항할 권리 • ( ) 주권	• 사회 계약은 자연권의 보장 • 자연권의 일부 ( ) : 자신이 가진 권리 중 집행권과 처벌권을 양도(생명과 자유와 재산에 대한 권리는 제외) • ( )(입법권, 집행권) • 국민 주권 • 국가의 목적 : 개인의 생명, 자유, 재산 보호 • 자연권을 침해한 정부에 대한 ( ) 인정 : 구성원의 생명과 자유, 재산을 보호하지 않거나 자의적으로 권력을 제멋대로 사용할 경우	• 사회 계약의 목적은 상실한 자연적 자유를 사회적 자유로 복원하기 위함 • 자연적 자유를 포기하고 자신의 모든 힘과 권리를 전면 양도함 • ( )에 입각하여 정치 공동체 구성 : 구성원 전체와의 계약과 동시에 자기 자신과 계약함으로써 일반의지(General will) 형성 [공동의 상위자를 형성] • 국민 주권
정치 형태	( )	( ), ( )	( )
공통점	• 국가는 사회 구성원 간의 ( )을 통해 형성 → 국가는 국민의 권리를 보호하기 위한 ( )		

참고 자료 : 홉스의 자연 상태

> 인간은 그들 모두를 위압하는 공통의 권력이 존재하지 않는 곳에서는 전쟁 상태로 들어가게 된다. 이 전쟁은 만인에 대한 만인의 전쟁이다. 이 상태에서 살아가는 사람들에게 무엇보다 나쁜 것은 폭력에 의한 죽음에 의한 죽음에 대한 끊임없는 두려움과 공포이다. 이러한 삶과 죽음의 갈림길에서 인간의 삶은 외롭고, 가난하고, 비참하고, 잔인하고, 짧다.
>
> 만인이 만인에 대하여 전쟁을 하는 상황에서는 그 어떤 것도 부당한 것이 될 수 없다. 옳고 그름의 관념, 정의와 불의의 관념은 존재하지 않기 때문이다. 공통의 권력이 존재하지 않는 곳에는 법도 존재하지 않으며, 불법도 존재하지 않는다. 전쟁에서 요구되는 것은 오직 폭력과 속임수이다.
>
> - 홉스, 『리바이어던』 -

홉스에 따르면 자연 상태란 본성적으로 악한 사람들이 무제한적 자유를 통해 자기 보존을 추구하여 발생하는 '만인에 대한 만인의 투쟁 상태'라고 보았다. 이러한 전쟁 상태에서는 개인 간의 분쟁을 해결해 줄 수 있는 공통의 권력이 부재한 상태이므로 인간은 끊임 없이 죽음의 공포 속에서 살아가게 된다. 또한 자연 상태에서는 자기 보존을 위해 모든 것을 할 무제한적인 자유가 있으므로 공통의 규범과 객관적인 도덕 판단의 기준이 존재하지 않기 때문에 정의와 불의가 존재할 수 없다.

참고 자료 : 홉스의 사회 계약론

> 원래 자유를 사랑하고 타인을 지배하기를 좋아하는 존재인 인간이 국가의 틀 안에서 살기로 한 궁극적인 이유는 자기 보존과 그에 따른 만족스러운 생활에 대한 전망이나 예상에 기인한다. 즉 인간은 자연 상태의 비참한 상황에서 빠져나오고 싶다고 생각했기 때문이다. - 홉스, 『리바이어던』 -

홉스는 이기적인 본성을 억누르고, 인간 스스로 무제한적인 자유를 포기하는 이유는 바로 이성의 명령이라고 보았다. 인간의 이성은 자신의 생명을 보존하라는 명령을 내리고[자연법], 이러한 명령에 복종하기 위하여 평화를 추구하고자 한다. 평화 추구를 위해 각자는 개인이 가진 무제한적인 자유를 포기하고, 포기한 자유를 주권자에게 위임함으로써 주권자의 보호 아래에서 생명을 권리로써(생명권) 보장받게 된다.

참고 자료 : 국가의 역할과 의무에 대한 홉스와 로크의 입장

> 어떤 강제력, 즉 코먼웰스(국가)가 없는 곳에는 소유권도 없고 부정의도 없다. 만인이 만물에 대하여 권리를 가지고 있기 때문이다. 정의의 본질은 유효한 계약을 지키는 데 있으며, 계약의 유효성은 그 계약의 이행을 충분히 강제할 수 있는 사회적 권력의 수립과 더불어 시작된다. …(중략)… 만인이 만인과 상호 신의 계약을 체결함으로써 모든 인간은 단 하나의 동일 인격으로 결합된다. 다수의 사람들이 하나의 인격으로 결합되어 통일되었을 때 그것을 코먼웰스라고 부른다. 이리하여 리바이어던이 탄생한다. - 홉스, 『리바이어던』 -
>
> 사람들은 사회에 들어갈 때 그들이 자연 상태에서 가졌던 평등, 자유, 집행권을 사회의 선이 요구하는 바에 따라 입법부가 처리할 수 있도록 사회의 수중에 양도한다. 그것은 오직 모든 사람이 그 자신, 그의 자유 및 그의 재산을 더욱 잘 보존하려는 의도에서 행하는 것이다. …(중략)… 국가의 모든 권력은 인민의 평화, 안전 및 공공선이 아닌 다른 목적을 위해서 행사되어서는 안 된다. - 로크, 『통치론』 -

홉스는 '만인의 만인에 대한 전쟁' 상태에서 벗어나기 위해서는 신의 계약을 통해 커먼웰스(국가 또는 공동체)를 만들어야 한다고 보았다. 사회 계약을 통해 형성된 국가는 마땅히 구성원들의 평화와 안전을 보호해야 한다고 주장하였다.

로크는 자연 상태에서 비교적 평화롭던 사람들이, 이성의 오류가능성으로 인해 발생하는 분쟁을 해결하기 위해 공정한 재판관이자 집행관으로서 국가가 필요하다고 보았다. 계약을 통해 형성된 국가는 개인의 생명과 자유와 재산을 보호하여 평화롭고 안전한 사회를 유지해야 한다고 주장하였다.

참고 자료 : 로크의 사회 계약론

사람들이 사회에 들어갈 때 그들이 자연 상태에서 가졌던 평등, 자유 및 집행권을 사회의 선이 요구하는 바에 따라 입법부가 처리할 수 있도록 사회의 수중에 양도한다. 그러나 그것은 오직 모든 사람이 그 자신, 그의 자유와 재산을 더욱 잘 보존하려는 의도에서 행하는 것이다. …(중략)…그리고 공동체의 물리력을 국내에서는 오직 그러한 법의 집행을 위해서 그리고 대외적으로는 외국의 침해를 방지하거나 시정하고 공동체의 안보를 침입이나 침략으로부터 보장하기 위해서 사용해야 한다. 이 모든 것은 인민의 평화, 안전 및 공공선이 아닌 다른 목적을 위해서 행사되어서는 안 된다.

- 로크, 『통치론』 -

로크는 자연 상태에서 모든 사람은 생명, 자유, 재산에 대한 권리인 자연권을 타고나지만, 자연 상태에서 자연권 향유는 매우 불확실하다고 보았다. 이에 로크는 사람들이 그들의 생명과 자유, 재산을 안정적으로 보존하기 위해서 계약을 맺어 사회를 구성하게 되었다고 주장하였다.

참고 자료 : 로크의 저항권

입법부가 인민의 생명, 자유 및 재산에 대한 절대적인 권력을 자신들의 수중에 장악하거나 아니면 그 밖의 다른 자들의 수중에 넘겨줌으로써 사회의 기본적인 규칙을 침해하게 되면 그들은 인민이 그것과는 상반된 목적으로 그들의 수중에 맡긴 권력을 신탁(信託) 위반으로 상실하게 된다. 그 권력은 인민에게로 되돌아가며 인민은 그들의 원래의 자유를 회복할 권리와 새로운 입법부를 설립함으로써 바로 그들이 사회에 가입한 목적, 즉 자신의 안전과 안보를 강구할 권리를 가지게 된다. 권력의 남용을 억제하는 방법은 통치체의 권력을 몇 개 부분으로 나누어 이것을 각각 다른 사람들의 수중에 둠으로써 권력의 균형을 도모하는 방법이다.

입법부는 최고 권력이어야 하며 그 사회의 어떤 구성원에 속한 권력이든 어떤 분야에 속한 권력이든 다른 모든 권력은 이것에서 유래하고 이것에 종속된다. …(중략)… 입법권이 집행권을 부여한다. …(중략)… 집행권은 입법권에 종속된다.

- 로크, 『통치론』 -

로크는 국가가 시민의 생명, 자유, 사유 재산을 보장하는 역할을 다해야 하는데, 이러한 역할을 제대로 수행하지 못하면 시민이 저항할 수 있다고 보았다. 로크는 입법권은 신탁된 권력이므로 입법부가 신탁에 반해서 행동하면 시민은 입법부를 폐지하거나 새로운 입법부를 세울 수 있다고 보았다.

참고 자료 : 루소의 자연 상태

인간은 태어날 때 자유롭게 태어났다. 그러나 지금 인간은 사슬에 묶여 살아가고 있다.

- 루소, 『사회 계약론』 -

인간이 다른 인간들과 점점 더 자주 부딪히게 되자, 그들은 자신과 타인을 비교하기 시작했다. 그로부터 생겨난 것은, 자기 자신에 대한 평가와 타인으로부터 받는 인식 사이의 관계였으며, 이것이 바로 자존심(amor propre)의 싹이었다. 이때부터 인간은 단순히 존재하기 위해서만이 아니라, 타인들보다 우월하게 존재하고자 하는 욕망을 갖게 되었다. 이 욕망은 인간 사회의 첫 씨앗이 되었으며, 자연 상태의 단순하고 평화로운 존재에서 벗어나, 경쟁, 질투, 불신, 야망이 등장하게 만들었다. 그러나 인간들은 처음부터 완전히 타락한 것은 아니었다. 그들은 작은 무리로 모여 서로를 돕고 협력하였다. 그들은 한 울타리 안에 모여 불을 피우고, 함께 노래하고 춤추며, 서로의 존재로부터 즐거움을 얻었다. 이런 단순한 관계 속에서, 인간의 감정들은 점차 부드러워졌고, 각자는 타인과 자신을 동일시하며, 동정과 우정을 배우기 시작했다. 이것이 인류 사회의 첫 형태, 그리고 자연적 협동의 초기 형태였다.

- 루소, 『인간 불평등 기원론』 -

참고 자료 : 루소의 사회 계약론

그러나 이러한 평화롭고 순진한 상태는 오래가지 않았다. 농업과 금속의 발견이 인간의 운명을 바꾸었다. 철은 인간에게 농기구를 주었고, 밀은 그들에게 식량을 주었다. 그로 인해 노동이 필요해졌고, 노동은 인간을 결합시켰으며, 결합된 인간들은 분업과 비교, 불평등을 낳았다. 한 사람은 농사를 지었고, 다른 사람은 무기를 만들었으며, 그들이 서로 물물교환을 하게 되자, (사적)소유의 관념이 등장하였다. 누군가가 "이 땅은 내 것이다"라고 말하고, 그 말을 믿을 만큼 순진한 사람들을 발견했을 때, 그 순간이 바로 시민사회의 진정한 창설이었다. 처음으로 어떤 사람이 땅을 울타리로 둘러싸고 "이것은 내 것이다."라고 말하며, 그것을 믿을 만큼 순진한 사람들을 발견한 자야말로 시민사회의 진정한 창설자였다. 얼마나 많은 범죄, 전쟁, 살인, 고통과 공포가, 이 한마디 말에서 비롯되었는가! 만약 누군가가 그때 울타리를 뽑아 던지고 외쳤더라면 — "이 땅에 울타리를 치는 자와 그것을 믿는 자들이여, 당신들이야말로 인류를 파멸시키는 자들이다! 과일은 모두의 것이며, 땅은 아무의 것도 아니다!" — 그는 인류를 얼마나 많은 죄악과 비참으로부터 구했을 것인가! 그때부터는 자연적 평등이 영원히 사라졌다. 권력과 부, 재능과 미덕이 서로 다른 가치를 가지게 되었고, 인간은 타인에게 복종하거나 지배하려는 욕망에 사로잡혔다.

- 루소, 『인간 불평등 기원론』 -

루소에 따르면 선천적으로 선한 자연인들은 자기 보존을 행하며 평화롭게 살아가지만, 스스로의 능력으로 해결하지 못하는 문제들이 발생함에 따라 자연적 협동 상태에 돌입하게 된다. 이러한 자연적 협동 상태에서 사적인 소유가 등장하게 되고, 사적 소유를 통해 자연인들은 점차 이기적으로 변화하며, 불평등을 심화시키고, 타인을 지배함으로써 자연적 자유를 상실하고 노예의 삶에 들어서게 되었다.

개인과 개인이 연합하여 공동의 힘으로 각 개인의 생명과 재산을 방어하고 보존하는 일종의 연합 형태를 발견하고, 이에 의해 각 개인은 전체에 결합하지만 종전처럼 자기 자신에게만 복종하고 전처럼 자유를 잃지 않는 연합 형태야말로 사회 계약에 의해 이루어져야 할 근본 문제인 것이다.

- 루소, 『인간 불평등 기원론』 -

사람마다 자신을 공동체 전체에 양도하는 것이지, 특정한 개인에게 자신을 양도하는 것이 아니다. …(중략)… 우리는 저마다 개인의 인격과 그가 가진 모든 힘을 공동의 것으로 삼아 일반 의지(general will)라는 가장 우월한 지배 아래 둔다. 이 결합 행위가 성립하는 즉시 계약자인 개인들을 대신하여 하나의 정치 공동체가 형성된다. …(중략)… 공공의 행복에 따라서 국가의 여러 힘을 지도할 수 있는 것은 오직 일반 의지뿐이다. 주권이란 일반 의지의 행사이므로 주권은 결코 양도할 수 없고, 분할할 수도 없다. 일반 의지는 언제나 올바르며 국가의 이익을 지향한다.

- 루소, 『사회 계약론』 -

사회계약으로 인간이 잃는 것은, 그의 자연적 자유와 마음이 끌려 손에 넣을 수 있는 무제한적 권리이다. 반면에 그가 얻는 것은, 시민적 자유와 그가 갖고 있는 모든 것에 대한 소유권이다. 이 보상에 대해 잘못 생각하지 않으려면, 개인의 힘에 의해 한계가 정해지는 자연적 자유와 일반 의지(general will)에 의해 제한되는 시민적 자유를 잘 구별해야 하고, 힘의 결과일 뿐이거나 최초 점유자의 권리일 뿐인 점유와 확실한 명의로만 정당화될 수 있는 소유권을 구별해야 한다.

- 루소, 『사회 계약론』 -

일반 의지(general will)란 공공의 이익을 추구하는 의지이다. 일반 의지는 사회계약의 참여자들이 형성한 의지로서, 공동체의 최고 주체이자 상위의지로 존재한다. 루소가 말하는 사회계약이란, 모든 개인이 자신의 신체와 자유, 힘, 그리고 모든 권리를 일반 의지의 지배 아래 두고 이에 복종하기로 만장일치로 동의하는 것을 의미한다. 이렇게 형성된 일반 의지는 양도될 수도, 분할될 수도 없으며, 이러한 일반 의지로부터 국가의 의사를 결정하는 최고의 권력인 주권이 생겨나고, 국가 속에서 개인들의 사회적 자유가 보장된다.

루소에 따르면 개인은 사회계약을 통해 오직 일반 의지에만 복종함으로써 타인에게 지배받지 않으며, 각 개인은 전체와 결합하여 분리되지 않는 존재가 된다. 따라서 공공의 선을 추구하는 것은 곧 구성원 모두가 서로를 보호하는 행위이며, 동시에 각자가 자기 자신을 보존하는 행위이기도 한 것이다.

Ⅱ. 사회 정의와 불평등 / 01. 정의의 의미와 필요성, 02. 분배적 정의와 교정적 정의

[1] 교정적 정의

(1) 교정적 정의의 의미 : 손해와 손실을 회복시키거나 범죄 행위에 대해 처벌함으로써 불균형과 부정의를 바로잡는 것

(2) 교정적 정의로서 처벌에 대한 관점

응보주의 관점	• 처벌의 본질은 범죄 행위에 대한 응당한 보복을 가하는 것 • 범죄 행위에 상응하는 동등한 형벌 부과 • 범죄 행위에 대한 개인의 책임 강조
공리주의 관점	• 처벌은 사회적 이익을 증진하기 위한 수단 • 위법의 이익보다 처벌로 인한 손실이 더 크도록 형벌 부과 • 처벌의 사회적 효과 강조

참고 자료 : 처벌에 대한 칸트와 벤담의 관점

사법적 형벌은 결코 범죄자 자신이나 시민 사회를 위해서 어떤 다른 선을 촉진하기 위한 한낱 수단으로서 가해질 수는 없고, 오히려 그가 범죄를 저질렀기 때문에 항상 오직 그 때문에 그에게 가해지지 않으면 안 되는 것이다. …(중략)… 공적인 정의가 원리와 표준으로 삼는 것은 동등성의 원리다. 오직 보복법만이 형벌의 질과 양을 명확하게 제시할 수 있다. - 칸트, 『윤리 형이상학』 -

모든 처벌은 그 자체로서 악이다. 공리성의 원리에 의할 때 만일 처벌이 인정될 수 있다면, 그것은 더욱 큰 어떤 악을 없애는 것을 보장하는 한에 있어서만 인정되어야 한다. …(중략)… 처벌의 가치는 어떤 경우에도 위법 행위에서 얻는 이득의 가치를 능가하기에 충분한 수준보다 더 작아서는 안 된다. …(중략)… 막아야 할 폐해가 어떤 것이든 간에 될 수 있는 한 적은 비용으로 막아 내야 한다. - 벤담, 『도덕과 입법의 원리 서설』 -

칸트는 처벌의 본질이 응보에 있으며, ( )에 바탕을 둔 형벌은 인간을 단지 다른 목적을 위한 수단으로 취급하는 것이 아니라고 보았다. 그러한 형벌은 범죄자에게 자신의 자율적 행위, 즉 스스로 선택한 행위에 대해 책임을 지게 하는 것이기 때문이다. 한편 벤담은 사회적 효용의 극대화를 추구하는 ( ) 관점에서 처벌을 정당화하였다. 그에 따르면 처벌은 그 자체로 악이라고 보았기 때문에 처벌로 초래되는 해악이 처벌을 통해 예방될 해악보다 커서는 안 된다고 주장하였다.

(3) 공정한 처벌의 조건

- 죄형 법정주의 : 처벌의 근거가 되는 법이 있어야 하고, 그 법이 공정해야 하며, 피의자가 해당 범죄를 저질렀다는 유죄 조건이 충족되어야 함
- 비례성의 원칙 : 범죄와 형벌 사이에는 적정한 균형이 유지되어야 하며, 형벌은 범죄 행위에 대한 책임을 초과해서는 안 됨

[2] 교정적 정의와 관련된 다양한 쟁점

(1) 사형 제도에 대한 찬반 입장

찬성 입장	• 국민의 자유, 재산, 생명, 안전을 지키기 위한 사회 방어 수단임 • 범죄 예방 효과가 큼 • 범죄에 대한 비례성의 원칙을 따르면 과도한 형벌이 아님 • 과학 수사와 제도 보완으로 오판 가능성을 줄이고 있음
반대 입장	• 인간의 존엄성과 생명권을 침해하는 비인도적 형벌임 • 교화라는 형벌의 목적에 부적합함 • 범죄 예방 효과가 미미함 • 정적(政敵)을 제거하는 수단으로 악용될 수 있음 • 오판 가능성이 있음

(2) 사형 제도에 대한 관점

칸트	• ( ) 관점에서 살인자에 대한 사형은 정당하며 사형 이외의 형벌은 ( ) (평등성)의 원리에 부합하지 않음 • 사형은 살인자의 고통받는 인격을 해방하여 인간의 ( )을 실현하는 것임
루소	• ( )의 관점에서 계약자인 시민의 생명과 안전을 확보하기 위한 사형 제도는 정당함 • 타인의 희생으로 자신의 생명을 보존하려고 하는 사람은 타인을 위해 필요하다면 마땅히 자신의 생명을 희생해야 함
베카리아	• ( ) 관점에서 종신 노역형이 범죄 예방과 사회 전체의 이익 증진에 부합함 • ( )은 국가에 양도할 수 없는 것이기 때문에 사형은 부당함 • 살인 금지를 규정한 법에 근거해 살인(사형)하는 것은 부당함

참고 자료 : 사형 제도에 대한 루소와 베카리아의 관점

사회 계약은 계약 당사자의 자기 보존이 목적이다. 목적을 바라는 자는 얼마간의 위험, 얼마간의 손해를 생각한다. 남의 희생으로 자기 목숨을 보전하려고 하는 사람은 타인을 위해 필요하다면 마땅히 생명을 희생해야 한다. …(중략)… 사회적 권리를 침해하는 악인은 모두 그 범죄로 인해 조국에 대한 반역자가 되고 배신자가 된다. …(중략)… 죄인을 재판하는 것과 판결을 내리는 것은 그가 사회 계약을 깼으며, 따라서 이제 그는 국가의 일원이 아니라는 것에 대한 증명과 선고이다.

- 루소, 『사회 계약론』 -

범죄의 유일 타당한 척도는 사회에 끼친 해악이다. 범죄의 진정한 척도가 범죄자의 의사에 있다고 믿는 것은 잘못이다. 공통적 효용, 즉 공리가 인간적 정의의 기초이다. …(중략)… 법은 개개인의 특수 의사의 총체인 일반 의사를 대표한다. 그런데 자신의 생명을 빼앗을 권능을 타인에게 기꺼이 양도할 자가 세상에 있겠는가? …(중략)… 사형은 어떤 의미에서도 권리의 문제가 아니다. 사형은 한 사람의 시민에 대한 국가의 전쟁이다. 그 국가가 한 시민의 존재의 파괴를 유용하거나 필요하다고 판단한 경우에 벌이는 전쟁인 것이다.

- 베카리아, 『범죄와 형벌』 -

루소는 사회 계약설을 바탕으로 사형 제도에 찬성하였다. 루소는 자발적 상호 계약을 근거로 사회 계약을 깨뜨린 살인자에 대해 사형이나 추방을 통해 국가가 보장해왔던 그의 생명권을 박탈해야 한다고 보았다.

반면 베카리아는 생명권 양도는 불가하다고 보고 사형은 사회 계약으로 정당화될 수 없다고 주장하였다. 베카리아는 공리주의 관점에서 처벌의 목적은 범죄자가 새로운 해악을 입힐 가능성을 방지하고, 일반인들이 유사한 범죄 행위를 할 가능성을 억제시키는 것이라고 보았다. 따라서 지속적으로 고통의 본보기가 되는 종신 노역형이 바람직하다고 주장하였다.

Ⅲ. 시장경제와 지속가능발전 / 01. 자본주의의 발달과 시장경제

[1] 자본주의의 의미와 특징

(1) 자본주의의 의미 : ( )를 바탕으로 개인의 ( )와 시장에서의 ( )을 보장하는 자유 시장 경제 체제

(2) 자본주의 등장의 사상적 배경

자유주의	개인의 자유와 권리를 중시하며 경제적 영역에서도 자유로운 생산과 교환 등 경제 활동의 자유를 보장할 것을 요구함
프로테스탄티즘	• 칼뱅은 직업을 신의 소명으로 보고 직업적 성공에 따른 자본의 축적을 도덕적·종교적으로 정당화함 • 근면, 검소, 성실을 강조하며 합리적 이윤 추구를 긍정하여 자본주의 정신의 바탕이 됨

참고 자료 : 베버와 근대 자본주의 정신

신은 그리스도교인의 사회적 활동과 성취를 요구한다. 신은 그리스도교인의 삶이 자신의 계명에 따라 사회적으로 형성되어 자신의 영광을 증대하는 목적에 이바지하기를 원한다. 칼뱅주의자들이 세상에서 행하는 사회적 노동은 어디까지나 신의 영광을 더하기 위한 노동일 뿐이다. 그러므로 사회 전체의 현세적 삶에 이바지하는 직업 노동도 역시 그러한 성격을 띤다. 이웃 사랑은 일차적으로 자연법에 의해 주어진 직업 과제의 이행에서 나타나며 이 과정에서 우리를 둘러싸고 있는 사회적 질서의 합리적 형성에 이바지하는 성격을 띠게 된다.

- 베버, 『프로테스탄티즘 윤리와 자본주의 정신』 -

( )는 ( )의 프로테스탄트 윤리를 근대 자본주의 정신의 출발로 보았다. 종교 개혁 이후 형성된 서구의 합리적인 이윤 추구와 금욕주의 정신이 자본주의의 기본 정신이 되었다는 것이다. 그는 이러한 자본주의 정신을 바탕으로 서구 자본주의가 뿌리내리고 발전해 왔다고 주장하였다.

[2] 자본주의의 전개 과정

고전적 자본주의	• 대표 사상가 : ( ) • 각 개인의 경제적 자율성을 최대한 보장하기 위해 '( )'이라는 시장 경제의 작동 원리의 역할을 강조하면서 국가의 간섭을 최대한 배제하려는 ( )적 경제사상 및 정책 • 사회 전체의 부를 증진시키는 최선의 방법은 개인이 자신의 이익을 자유롭게 추구하는 데 있다고 봄
수정 자본주의	• 대표 사상가 : ( ) • 시장 경제에서 '보이지 않는 손'이 제대로 기능하지 않아 효율적인 자원 배분이나 공정한 소득 분배를 이루지 못하는 ( )라는 문제가 등장하자 이를 보완하기 위해 정부가 적극적으로 나서야 한다고 주장하며 등장함 • 불황과 실업 등의 문제를 해결하기 위해 정부가 다양한 정책 및 규제를 통해 적극적으로 시장에 개입해야 한다고 봄
신자유주의	• 대표 사상가 : ( ) • 시장에 대한 정부의 개입이 정부의 거대화에 따른 비효율성이나 정부의 부패를 초래하여 효율적인 자원 분배를 저해하는 ( )라는 문제가 나타나자 이에 대한 반성의 결과 1980년대를 전후로 시장 경제의 ( )을 강조하며 등장함 • 정부의 시장 개입에 반대하며 정부 기능을 ( )하고 개인의 자유와 시장 경제를 ( )할 것을 요구함 • 고전적 자본주의에서 발생했던 시장 실패와 같은 부작용이 다시 초래될 수 있음

※ 보이지 않는 손 : 수요와 공급을 조절하는 시장의 가격 조절 기능. 스미스는 '보이지 않는 손'의 작용이 사익(개인의 이익)과 공익(사회 전체의 이익)을 일치시킴으로써 시장의 질서가 자연스럽게 조화를 이룬다고 보았음

참고 자료 : 아담 스미스의 고전적 자본주의

> 우리가 저녁 식사를 기대할 수 있는 건 푸줏간 주인, 양조장 주인, 빵집 주인의 자비심 덕분이 아니라, 그들이 자기 이익을 챙기려는 생각 덕분이다. …… 각 개인은 보이지 않는 손에 의하여 인도되어 자기가 전혀 의도하지 않았던 목적을 촉진하게 된다. …… 그는 자신의 이익을 추구함으로써 오히려 더 효과적으로 사회의 이익을 촉진한다. - 아담 스미스, 『국부론』 -

아담 스미스는 인간은 이익을 얻고자 하는 이기심 때문에 더 열심히 일하고, 이익에 대한 열망이 클수록 더 많은 이익을 얻기 위해 노력한다고 보았다. 또한 '보이지 않는 손(시장 가격)'은 모든 시장 참가자가 열심히 일하도록 유도하고, 자원의 효율적 배분에 기여하여 시장 참가자 모두에게 만족스러운 결과를 준다고 보았다. 그는 자유 방임주의의 입장에서 국가의 부를 증진시키는 최선의 방법은 개인이 자신의 이익을 자유롭게 추구하도록 내버려 두는 데 있다고 보았으며, 국가의 역할은 국방과 치안, 공공 토목 사업 등 최소한의 영역에 국한되어야 한다고 주장하였다.

참고 자료 : 케인즈의 경제학

> 이를테면 국가가 빈 병들을 지폐로 가득 채운 후 어느 폐광에다 묻고서 기업들이 마음대로 지폐가 든 병들을 파가도록 한다고 가정해보자. 기업들은 그 병들을 파내기에 혈안이 될 것이므로 실업이 발생할 이유가 없어지며 굴착 장비 등이 날개달린 듯 팔리고 생산과 소비가 늘어날 것이다.

케인즈는 이익을 고려할 필요가 없는 정부가 재정 지출을 증가시켜서 총수요를 증가시키는 것이 불황과 실업 문제를 해결할 유일한 방법으로 생각한다. 이러한 입장에서 케인즈는 공공 사업이나 구호 사업의 확대 등과 같은 정부의 재정 지출 확대를 통한 총수요 창출을 불황과 실업을 위한 대책으로 제시한다. 이러한 케인즈의 이론이 주류경제학으로 받아들여지면서 경제 정책이 자유방임주의에서 국가개입주의로 변화하게 되었다. 이후 빈부 격차, 독과점, 환경 파괴, 공공재의 부족 등 시장의 실패를 시정하기 위해서 정부가 경제에 적극적으로 개입할 것을 요청하게 되었다.

참고 자료 : 하이에크의 신자유주의

• 자유주의는 대개의 경우 알려진 방법 중 가장 효율적이라는 이유뿐만 아니라 더 크게는 권력의 강제적이고도 자의적인 간섭 없이도 우리들의 행위들이 서로 조정될 수 있는 유일한 방법이기 때문에 경쟁을 우월한 방법으로 간주한다. • 불황을 극복하기 위한 정부의 역할은 시장이 최대한 효율적으로 작동하고 경쟁이 유효하도록 하는 일에 머물러야 한다. 국가 주도의 경제적 통제는 자유 시장 경제 질서를 억압하고, 우리를 노예의 길로 이끈다.

하이에크는 국가가 경제 계획을 통해 시장에 개입하면 전체주의로 향하게 될 것이라고 보고 자유 경쟁이 최대한 효율적으로 작동할 수 있게 하는 것을 국가의 역할이라고 보았다.

[3] 자본주의의 의의 및 한계점

(1) 자본주의의 윤리적 기여

개인의 자유와 권리 증진	• 자본주의는 개인의 자유와 권리 보호를 중시하는 경제 체제로서 개인의 경제 활동의 자유와 사적 소유권을 보호하고 증진시킴 • 개인은 자유롭게 직업을 선택하고 계약을 맺을 수 있으며, 자유로운 생산 활동과 소비 활동을 통해 얻은 결과물을 자유롭게 처분할 수 있는 권리를 지님
개인의 자율성과 창의성 증진	• 모든 거래는 시장에서 자유롭게 이루어지며 무엇을 얼마만큼 생산하고 소비할 것인지는 개인이 자율적으로 판단하고 선택함 • 더 많은 이익을 얻기 위해 서로 경쟁하는 과정에서 개인의 창의성이 발휘됨
경제적 효율성 제고	• 시장에서의 자유 경쟁을 보장하여 경제의 효율성을 높임으로써 경제가 지속적으로 발전하게 함 • 사람들이 더 많은 이윤을 얻으려고 경제 활동에 온 힘을 다함으로써 생산성이 향상됨

(2) 자본주의의 한계와 비판

빈부 격차	• 노동 기회나 소득 분배에서 불평등이 초래됨: 개인 간에는 육체적·정신적 능력에 차이가 있고 교육의 정도에 따라 생산성에 차이가 날 수밖에 없음. 또한 노력과는 무관하게 부의 상속 등과 같은 우연적 요소에 의해 소득 분배가 이루어지기도 함 • 어느 정도의 빈부 격차가 발생하는 것은 자연스러운 현상이나 경제적 불평등이 심화되면 사회가 양극화되어 사회 통합에 어려움이 생기고 공동체 구성원 간의 신뢰가 파괴됨

물질 만능주의	• 경제적 이윤 창출이라는 목표에 집착할 경우 양심과 인간다움을 보존하고 추구하려는 정신을 상실하게 되고 천민자본주의적 풍조가 만연하게 됨 • 물질적 가치를 지나치게 중시할 경우 물질이 본질적 가치가 되고 인간의 존엄성과 같은 정신적 가치는 수단으로 전락하는 가치 전도 현상을 낳게 되어 황금만능주의와 물신 숭배로 이어짐
인간 소외	• 이윤을 극대화하기 위한 과도한 노동과 이에 따른 강한 압박감 등이 인간의 마음을 황폐화시키고 인간이 만들어 낸 물질이 인간으로부터 독립하여 인간을 지배하게 되는 인간 소외 현상을 초래하게 됨 • 상품을 인간보다 중요하게 여기고 인간을 상품을 만드는 기계나 부속품처럼 취급하는 현상이 나타남

참고 자료 : 마르크스의 자본주의 비판

• 자본주의 체제에서는 노동자가 더 많이 생산할수록 그는 더 가난해지고 무력해진다. 결국 노동은 노동자의 본질에 속하지 않게 되고 노동자는 노동으로부터 소외된다.
• 공산 사회에서는 분업화된 노동에 대한 인간의 예속이 사라진다. 그리고 노동은 생활을 위한 수단일 뿐만 아니라 삶의 기본적 욕구가 된다. 생산력 또한 개개인의 전인적 발달과 함께 증가하고, 공동의 富가 모든 원천에서 샘처럼 솟는다.

마르크스는 자본주의 사회에서 노동의 소외가 생기는 이유를 사유 재산과 분업 때문이라고 보았다. 분업이 노동 생산성을 향상시켜주고 나아가 사회의 생산물을 풍부하게 만듦으로써 사회를 발전시키는 데 기여한 것은 사실이지만 이러한 분업의 과정에서 노동자가 기계적인 작업을 반복하게 되어 소외된 활동을 하게 된다는 것이다. 그는 자본주의 사회에서 노동자는 노동 생산물로부터의 소외, 생산 과정으로부터의 소외, 동료로부터의 소외, 자기 자신으로부터의 소외를 경험하게 된다고 주장한다.

(3) 자본주의의 발전을 위한 노력

- 인간의 가치와 존엄성을 존중하고 인간의 품격이 보장되는 사회를 실현해야 함
- 정신적이고 인간적인 가치를 추구하고 공정한 경쟁을 통해 양심에 어긋나지 않는 경제 행위를 해야 함
- 더불어 살아가는 공동체 의식을 함양하고 상생의 문화와 사회 통합의 분위기를 만들어야 함
- 모든 국민이 실업과 빈곤, 재해와 질병 등으로부터 보호받을 수 있도록 사회 안전망을 강화하는 등 경제적 불평등으로 인한 부작용을 최소화할 수 있는 정책과 제도를 실시해야 함